

1500399-02.2021.8.26.0104

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Octavio Santos Antunes

Comarca: Cafelândia

Foro: Foro de Cafelândia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... Comarca de Pirajuí, onde iniciou o tráfico de drogas naquela cidade, demonstrando assim, total descaso para com a Justiça, bem como adotou como meio de vida, a atividade ilícita do tráfico. Por esta razão, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, revogo a liberdade provisória, outrora ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cafelândia

Foro de Cafelândia

Vara Única

Avenida Dionisia Zucchi, 330, Cafelandia - SP - cep 16503-034

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500399-02.2021.8.26.0104 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500399-02.2021.8.26.0104

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLÁVIO JOSÉ DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Octavio Santos Antunes

Vistos.

FLÁVIO JOSÉ DA SILVA, de alcunha "JAPONÊS", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, observando-se o crime equipado a hediondo disposto na Lei nº 8.072/1990, porque, no dia 27 de julho de 2021, por volta das 20:25 horas, na Rua Sérgio Rodrigo Bertoli, n.º 412, Centro, na cidade de Guarantã, nesta comarca de Cafelândia/SP, trazia consigo e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 1.337,010 (mil, trezentos e trinta e sete) gramas de maconha, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e laudo de constatação provisória de fls. 33/35. Conforme descrito na denúncia de fls. 108/110.

Auto de prisão em flagrante lavrado aos 27/07/2021 (fls. 01/03). Decisão datada de 28/07/2021 converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 85/86).

Mandado de prisão cumprido aos 28/07/2021 (fls. 95/97).

Laudo definitivo do entorpecente juntado às fls. 123/125.

O acusado apresentou resposta preliminar (fls. 127/132). Recebida a denúncia em 27/09/2021 (fls. 143/144), foi designada audiência de instrução.

Em juízo, durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas de acusação Alex Fabiano de Souza Marques e Paulo César de Araújo, sendo o acusado interrogado, e concedida a liberdade provisória ao réu, com as medidas cautelares previstas no artigo 319, I, II, V e VI, do Código de Processo Penal (fls. 162/163). Alvará de soltura cumprido aos 28/10/2021 (fls. 176/179).

A testemunha de acusação Paulo César de Araújo, policial militar, disse que

realizavam patrulhamento na cidade de Guarantã, e quando passaram pelo réu, ele, ao avistar a viatura, se desvencilhou de algo, que depois constataram se 05 porções de maconha, e começou a andar mais rápido. O abordaram, o qual admitiu a propriedade da droga dispensada, dizendo ainda que em sua residência, possuía mais entorpecentes para venda. Se dirigiram até o endereço de sua residência e com autorização dele, ingressaram no imóvel, tendo o réu, apontado mais entorpecentes, armazenados dentro da geladeira de sua casa. Ainda, vistoriando a residência, encontraram mais entorpecentes em seu quarto, armazenados no interior de uma bolsa. Não conhecia o réu de outras ocorrências. O acusado colaborou com a diligência, informando que em sua casa havia mais drogas, apontado o interior da geladeira. O réu acompanhou toda a busca, sendo ele que indicou a droga dentro da geladeira. Não viu o acusado Flávio entregando a droga para alguém.

A testemunha de acusação Alex Fabiano de Souza Marques, policial militar, disse que patrulhavam na cidade de Guarantã, quando visualizaram um indivíduo, que ao perceber a aproximação da viatura, dispensou algo no chão e começou a andar mais rápido. O abordaram, e constataram que ele tinha dispensado cinco porções de maconha, o qual admitiu a propriedade da droga. Questionado no local, o réu informou que possuía mais entorpecentes em sua residência e inclusive estaria dentro da geladeira. Foram até sua residência, autorizados pelo acusado, que abriu a casa e aponto a droga na geladeira. Ainda, em vistoria na casa, encontraram mais entorpecentes dentro do quarto dele. O réu acompanhou toda a busca, apontando, inclusive, a geladeira, como local que guardava a droga. Não viu Flávio passando a droga para ninguém. Não conhece o réu, mas em conversa com os policiais da cidade de Guarantã, eles informaram que o réu já era conhecido pelo tráfico de drogas na cidade.

Interrogado, o réu Flávio José da Silva, disse ser conhecido por "Japonês", negou o crime. Disse que é usuário de maconha e disse não morar no endereço mencionado no boletim de ocorrência de fls. 17/20. No dia dos fatos, quando tinha acabado de adquirir maconha para seu consumo, policiais militares que não conhece, o abordaram e localizaram com o interrogado cinco "parangas" de maconha, que trazia para seu uso. Após, se dirigirem até sua residência, deixaram-no trancado no interior da viatura por cerca de duas horas e entraram em sua casa, com seu consentimento, tendo ele disponibilizado a chave para os policiais. Só ficou sabendo da apreensão das drogas no interior da residência, já na delegacia de polícia, quando lhe mostraram uma mesa cheia de drogas, mas nega que sejam suas.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia e das alegações finais (fls. 164/167). A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu por falta de provas e, cumulativamente, em caso de condenação, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (fls. 188/193).

Juntadas aos autos a folha de antecedentes atualizada (fls. 205/220) e a certidão de distribuições criminais atualizada (fls. 221/226).

É o relatório. Fundamento e decido.

O presente feito encontra-se em termos para análise de mérito, tendo em vista a ausência de nulidades procedimentais e de quaisquer questões preliminares e prejudiciais que mereçam análise.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas, previsto no caput do art. 33 da Lei de Drogas, resultou fartamente comprovada, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), do boletim de ocorrência (fls. 17/20), dos autos de exibição e apreensão (fls. 08/09), do laudo de constatação provisória (fls. 33/36) e do laudo definitivo de entorpecentes (fls. 123/125).

Não existem dúvidas a respeito da prática delitiva de tráfico na modalidade "transportar" e "ter em depósito" para fins de comércio ilícito. A quantidade de entorpecentes apreendidos torna indubitável o intuito de traficância, estando demonstrada pelos laudos de constatação juntados aos autos, que aponta que o réu, no momento da abordagem policial, carregava consigo cinco porções de maconha, que tiveram seu peso líquido apurado em 3,37 gramas (fls. 34), e em busca domiciliar, já em sua residência, foram localizadas mais porções de maconha, que tiveram seu peso líquido apurado em 1.333,64 gramas.

Pode-se concluir, pela dinâmica do crime, que o réu, no intuito de se passar por mero usuário de entorpecentes, transportava consigo, somente cinco porções da droga, para o comércio, se reabastecendo da grande quantidade que possuía em sua casa, na medida em que as frações fossem se esgotando, até porque, no primeiro momento, o réu foi localizado com porções individuais, prontas para a distribuição a terceiros. Ademais, a quantia localizada em sua residência mostra-se excessiva ao consumo de um único dependente. A grande quantidade de maconha encontrada na residência do réu indica que ele atendia a muitos usuários, com a possibilidade de abastecer ainda pequenos traficantes da cidade. Considerando que cada cigarro de maconha pesa, em média 0,32 gramas, a quantidade apreendida serviria para mais de 4.167 cigarros, abastecendo uma grande rede de comércio ilícito, em prejuízo da saúde inúmeros usuários.

A autoria, por seu turno, encontra-se bem definida, quer pelas próprias circunstâncias da abordagem policial, que resultou na apreensão de grande quantidade de maconha, armazenada dentro da geladeira do réu. Os policiais militares apresentaram versões firmes e coesas, narrando com riqueza de detalhes a forma com que ocorreu a abordagem do réu e como realizaram a apreensão da droga. Não bastasse, ficou evidente que o réu, tanto em solo policial quanto em juízo, faltou com a verdade com a intenção de não ser condenado criminalmente pelo delito. Disse ser usuário de maconha, tendo adquirido as cinco porções que dispensou quando viu a polícia, para seu próprio uso, tendo autorizado a entrada deste em sua residências, mas não acompanhou as buscas no interior da casa porque ficou no interior da viatura detido.

Evidente que a versão apresentada pelo réu está isolada nos autos e não tem o condão de afastar sua responsabilidade. Portanto, a autoria delitiva está clara. O tipo penal do tráfico de drogas é misto alternativo, e a realização de qualquer conduta já é suficiente para configurar o crime. Nestes autos, ficou claro que o réu trazia consigo e tinha em depósito as drogas, sendo desnecessário ter sido flagrado em ato de venda.

As drogas apreendidas foram analisadas em perícia técnica que reconheceu a ilicitude das substâncias. O laudo do exame de constatação provisória (fls. 33/36) e o laudo do exame químico-toxicológico (fls. 123/125) constataram a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). nos materiais apreendidos. As circunstâncias evidenciam o intuito da mercancia.

Diante da responsabilidade penal pela conduta descrita no artigo 33 da Lei de Drogas, verifico não ser o caso de aplicação da figura prevista no § 4º, do art. 33 do mesmo diploma legal, uma vez que o réu é reincidente específico, conforme se denota da análise da folha de antecedentes e certidões, respectivamente fls. 205/220 e 227/232.

Em suma, em decorrência de toda a prova coligida ao longo da instrução criminal, entendo por provados os fatos descritos na denúncia ofertada pelo Ministério Público, não havendo dúvidas sobre a prática de atos de tráfico de entorpecentes. Passo à dosimetria da pena, com norte no sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a grande quantidade apreendida, 1.337,01 gramas de maconha, impõe a fixação da pena-base acima do mínimo legal. A porção de entorpecente perfazia alto valor (aproximadamente R\$ 10.000,00), sendo capaz de produzir pelo menos quatro mil porções individuais de maconha, permitindo que centenas de pessoas aprofundassem sua dependência, em prejuízo de sua saúde. Vale frisar que este argumento não foi usado para afastar a aplicação do art. 33, § 4º da Lei de Drogas. Diante disso, tendo em vista a apreensão de enorme quantidade de maconha, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não se observam circunstâncias atenuantes, encontrando-se presente a circunstância agravante da dupla reincidência, na execução penal nº 0000860-53.2018.8.26.0104 (ação penal nº 5000203-71.2010.404.7017 da Comarca de Guaira/PR), e execução penal nº 0000858-83.2018.8.26.0104 (ação penal 0002124-85.2011.8.16.0086

da Comarca de Guaira/PR), neste, destacando a reincidência específica, fundada nos artigos 61, I e 63, ambos do Código Penal, motivo pelo qual agravo a pena acima fixada em mais 1/3 (um terço), totalizando 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase estão ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Atendendo ao critério do artigo 60 do Código Penal, estabeleço para cada dia-multa valor equivalente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art. 49, §1º, do CP).

Fixo o regime fechado como inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista a quantidade de pena e a reincidência específica do acusado, o que evidencia personalidade voltada ao cometimento de infrações penais. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como deixo de conceder sursis ao réu, tendo em vista a reincidência, considerada impeditivo para a concessão de ambos os benefícios.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu FLÁVIO JOSÉ DA SILVA, vulgo "Japonês", qualificado nos autos, pela prática do crime descrito no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa a, tendo cada dia-multa valor equivalente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Diante da inexistência de elementos que permitam estimar os danos causados pela infração, deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos, a que alude o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

O acusado, preso em flagrante nos presentes autos, foi agraciado com a liberdade provisória aos 28/10/2021, durante a instrução do feito (fls. 162/163), diante de uma aparente divergência, que neste ato, na análise de todas as provas produzidas, constatei esclarecidas, tendo em vista que o endereço apontado no boletim de ocorrência de fls. 17 é o local em que o réu foi abordado pelos policiais, e dali foi levado até sua casa, endereço não mencionado no BO, onde finalmente foi apreendida a maior quantidade de entorpecentes. Contudo, verifico que enquanto esteve em liberdade, o réu, conforme apuração no processo nº 1500033-46.2022.8.26.0453, em trâmite na 1ª Vara de Pirajuí/SP, cujas cópias do BO e da denúncia providenciei a juntada nestes autos (fls. 227/2332), descumpriu as medidas cautelares estabelecidas às fls. 162/163, se ausentando desta comarca e se estabelecendo em endereço da cidade de Pongai-SP, Comarca de Pirajuí, onde iniciou o tráfico de drogas naquela cidade, demonstrando assim, total descaso para com a Justiça, bem como adotou como meio de vida, a atividade ilícita do tráfico. Por esta razão, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, revogo a liberdade provisória, outorgada concedida e decreto a prisão preventiva do réu FLÁVIO JOSÉ DA SILVA, o qual deverá permanecer preso durante o processamento de eventuais recursos interpostos contra a presente sentença condenatória. Expeça-se mandado de prisão com urgência.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do § 9º, do art. 4º (100 UFESPs), observada eventual gratuidade que lhe seja deferida.

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea b, do Código Penal, declaro perdidos os bens apreendidos em favor da União. Constitui efeito da condenação a perda, em favor da União, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que consista em proveito auferido pelo agente com a prática do ato criminoso.

Após o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição da droga reservada à contraprova. Lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial da serventia, comunicando-se ao IIRGD; oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, encaminhe-se ao SENAD a relação dos bens declarados perdidos para fins de sua destinação, em cumprimento ao art. 63, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cafelândia, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA